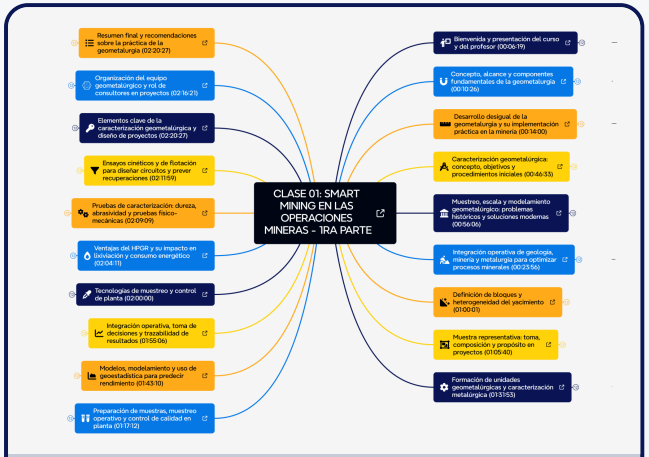
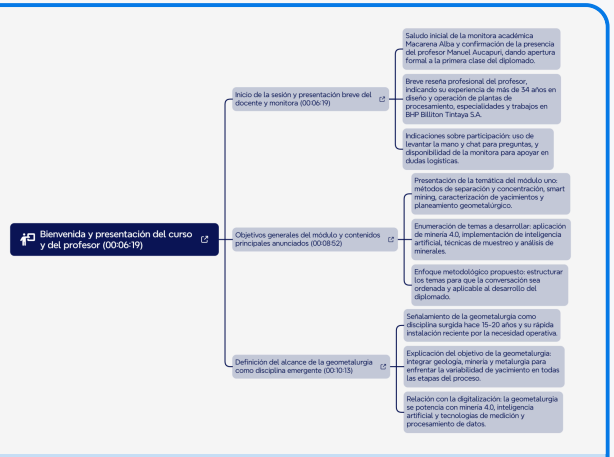
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

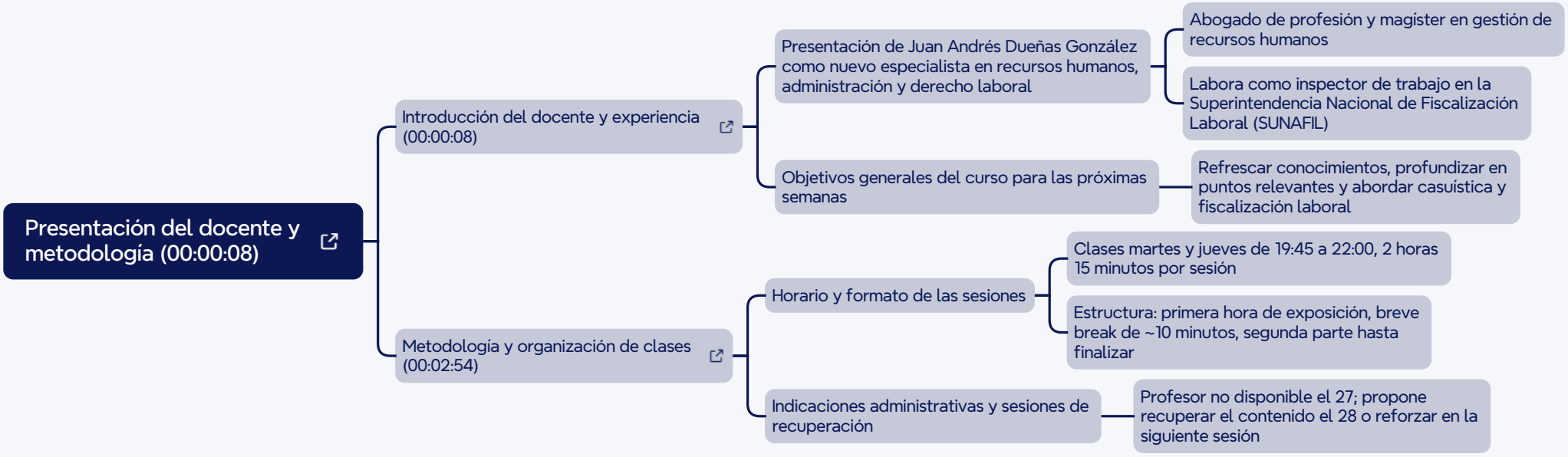


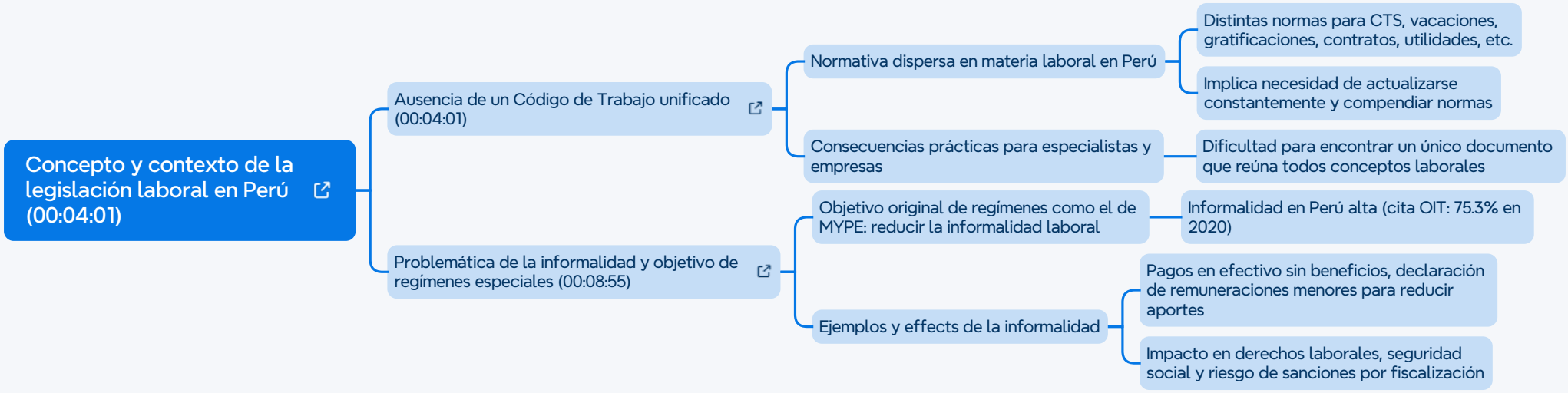
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

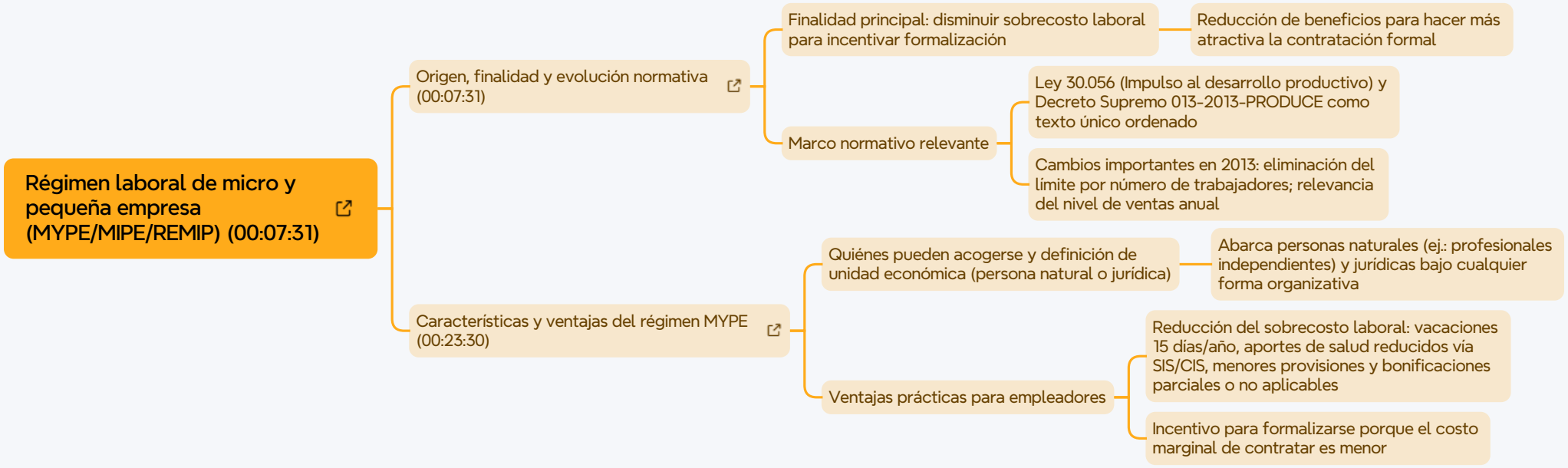
04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

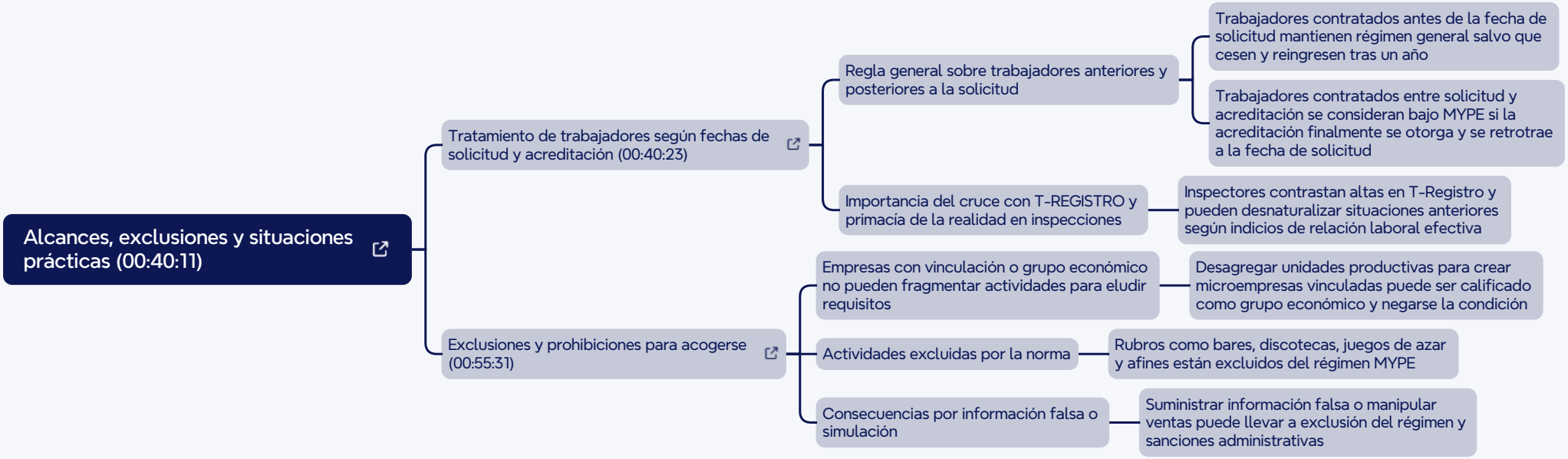

CLASE 19: REGÍMENES LABORALES ESPECIALES EN PERÚ - 1RA PARTE
Presentación del docente y metodología (00:00:08)
Concepto y contexto de la legislación laboral en Perú (00:04:01)
Régimen laboral de micro y pequeña empresa (MYPE/MIPE/REMIP) (00:07:31)
Requisitos, registro y efectos del acogimiento (00:31:36)
Alcances, exclusiones y situaciones prácticas (00:40:11)
Impacto económico y críticas al régimen (00:14:13)
Casuística, preguntas y cierre (01:37:04)
Régimen pesquero: características y contratación (01:53:20)
Transición entre regímenes y períodos de gracia (01:46:06)
Seguridad social, seguros y indemnizaciones (01:28:24)
Jornada laboral y beneficios de seguridad social (01:16:17)
Beneficios, jornada y remuneraciones en MYPE frente a régimen general (01:13:30)

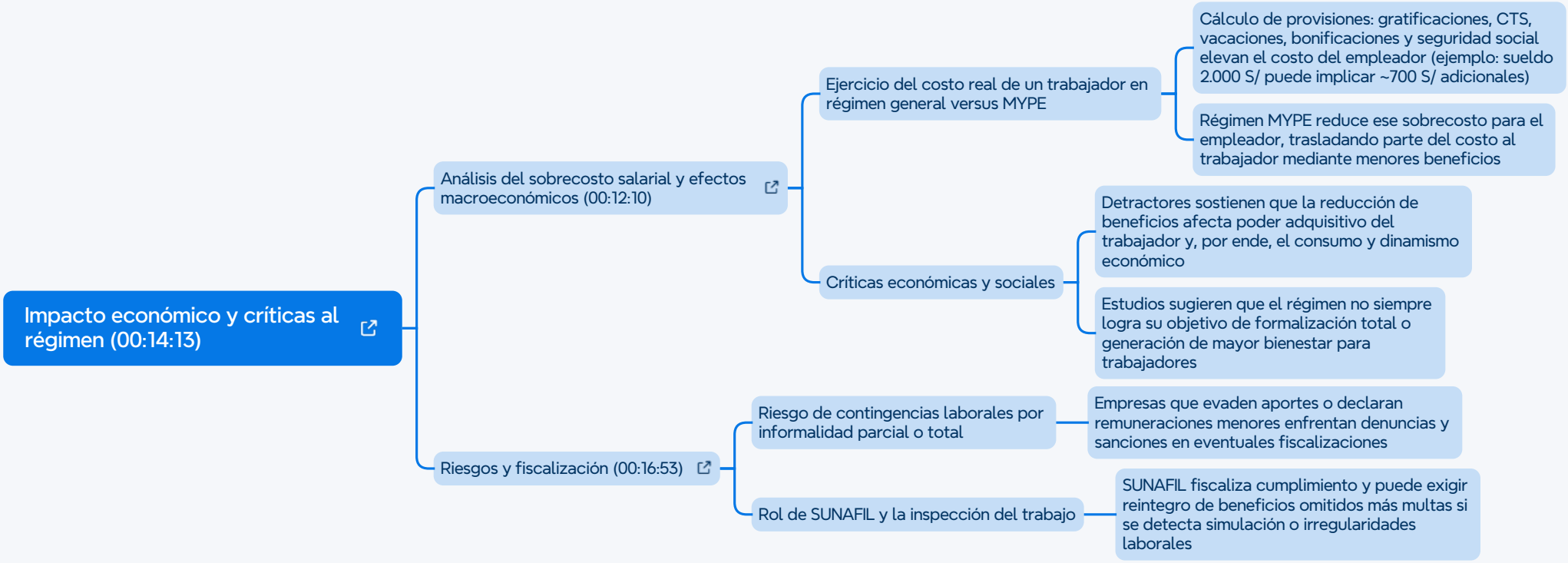

Presentación del docente y metodología (00:00:08)
Introducción del docente y experiencia (00:00:08)
Presentación de Juan Andrés Dueñas González como nuevo especialista en recursos humanos, administración y derecho laboral
Abogado de profesión y magíster en gestión de recursos humanos
Labora como inspector de trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
Objetivos generales del curso para las próximas semanas
Refrescar conocimientos, profundizar en puntos relevantes y abordar casuística y fiscalización laboral
Metodología y organización de clases (00:02:54)
Horario y formato de las sesiones
Clases martes y jueves de 19:45 a 22:00, 2 horas 15 minutos por sesión
Estructura: primera hora de exposición, breve break de ~10 minutos, segunda parte hasta finalizar
Indicaciones administrativas y sesiones de recuperación
Profesor no disponible el 27; propone recuperar el contenido el 28 o reforzar en la siguiente sesión


Concepto y contexto de la legislación laboral en Perú (00:04:01)
Ausencia de un Código de Trabajo unificado (00:04:01)
Normativa dispersa en materia laboral en Perú
Distintas normas para CTS, vacaciones, gratificaciones, contratos, utilidades, etc.
Implica necesidad de actualizarse constantemente y compendiar normas
Consecuencias prácticas para especialistas y empresas
Dificultad para encontrar un único documento que reúna todos conceptos laborales
Problemática de la informalidad y objetivo de regímenes especiales (00:08:55)
Objetivo original de regímenes como el de MYPE: reducir la informalidad laboral
Informalidad en Perú alta (cita OIT: 75.3% en 2020)
Ejemplos y effects de la informalidad
Pagos en efectivo sin beneficios, declaración de remuneraciones menores para reducir aportes
Impacto en derechos laborales, seguridad social y riesgo de sanciones por fiscalización


Régimen laboral de micro y pequeña empresa (MYPE/MIPE/REMIP) (00:07:31)
Origen, finalidad y evolución normativa (00:07:31)
Finalidad principal: disminuir sobrecosto laboral para incentivar formalización
Reducción de beneficios para hacer más atractiva la contratación formal
Marco normativo relevante
Ley 30.056 (Impulso al desarrollo productivo) y Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE como texto único ordenado
Cambios importantes en 2013: eliminación del límite por número de trabajadores; relevancia del nivel de ventas anual
Características y ventajas del régimen MYPE (00:23:30)
Quiénes pueden acogerse y definición de unidad económica (persona natural o jurídica)
Abarca personas naturales (ej.: profesionales independientes) y jurídicas bajo cualquier forma organizativa
Ventajas prácticas para empleadores
Reducción del sobrecosto laboral: vacaciones 15 días/año, aportes de salud reducidos vía SIS/CIS, menores provisiones y bonificaciones parciales o no aplicables
Incentivo para formalizarse porque el costo marginal de contratar es menor

- Requisitos, registro y efectos del acogimiento (00:31:36)
  - Condiciones de elegibilidad y límites de ventas (00:33:26)
    - Límites de ventas para clasificación
      - Microempresa: hasta 150 UIT (ej. 772.500 S/ con UIT 5.150)
      - Pequeña empresa: >150 UIT y hasta 1.700 UIT (ej. hasta 8.755.000 S/)
    - Eliminación del requisito de número máximo de trabajadores
      - Tras 2013 la condición se mide por ventas anuales y no por cantidad de personal
  - Registro en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (RMIPE/REMIP) (00:38:07)
    - Procedimiento y datos requeridos para inscribirse
      - Ingreso con RUC y clave SOL en la web del Ministerio de Trabajo, datos de razón social, actividad económica, fecha de inicio, domicilio fiscal y representante legal
      - Se adjunta partida registral en caso de persona jurídica y se registran trabajadores que se desea incluir
    - Efectos temporales del registro y fecha de acogimiento
      - La acreditación retrotrae efectos a la fecha de solicitud; plazo típico de acreditación 3–7 días salvo observaciones
      - Importancia de registrar trabajadores con fecha de inicio coincidente o posterior a la solicitud para que estén bajo el régimen


Alcances, exclusiones y situaciones prácticas (00:40:11)
Tratamiento de trabajadores según fechas de solicitud y acreditación (00:40:23)
Regla general sobre trabajadores anteriores y posteriores a la solicitud
Trabajadores contratados antes de la fecha de solicitud mantienen régimen general salvo que cesen y reingresen tras un año
Trabajadores contratados entre solicitud y acreditación se consideran bajo MYPE si la acreditación finalmente se otorga y se retrotrae a la fecha de solicitud
Importancia del cruce con T-REGISTRO y primacía de la realidad en inspecciones
Inspectores contrastan altas en T-Registro y pueden desnaturalizar situaciones anteriores según indicios de relación laboral efectiva
Exclusiones y prohibiciones para acogerse (00:55:31)
Empresas con vinculación o grupo económico no pueden fragmentar actividades para eludir requisitos
Desagregar unidades productivas para crear microempresas vinculadas puede ser calificado como grupo económico y negarse la condición
Actividades excluidas por la norma
Rubros como bares, discotecas, juegos de azar y afines están excluidos del régimen MYPE
Consecuencias por información falsa o simulación
Suministrar información falsa o manipular ventas puede llevar a exclusión del régimen y sanciones administrativas


Impacto económico y críticas al régimen (00:14:13)
Análisis del sobrecosto salarial y efectos macroeconómicos (00:12:10)
Ejercicio del costo real de un trabajador en régimen general versus MYPE
Cálculo de provisiones: gratificaciones, CTS, vacaciones, bonificaciones y seguridad social elevan el costo del empleador (ejemplo: sueldo 2.000 S/ puede implicar ~700 S/ adicionales)
Régimen MYPE reduce ese sobrecosto para el empleador, trasladando parte del costo al trabajador mediante menores beneficios
Críticas económicas y sociales
Detractores sostienen que la reducción de beneficios afecta poder adquisitivo del trabajador y, por ende, el consumo y dinamismo económico
Estudios sugieren que el régimen no siempre logra su objetivo de formalización total o generación de mayor bienestar para trabajadores
Riesgos y fiscalización (00:16:53)
Riesgo de contingencias laborales por informalidad parcial o total
Empresas que evaden aportes o declaran remuneraciones menores enfrentan denuncias y sanciones en eventuales fiscalizaciones
Rol de SUNAFIL y la inspección del trabajo
SUNAFIL fiscaliza cumplimiento y puede exigir reintegro de beneficios omitidos más multas si se detecta simulación o irregularidades laborales

Beneficios, jornada y remuneraciones en MYPE frente a régimen general (01:13:30)

Asignación familiar, CTS, gratificaciones y bonificaciones (01:13:30)

Asignación familiar

- Se paga solo cuando trabajador tiene hijos hasta 18 años, o hasta 24 si estudian; monto = 10% de la remuneración mínima vital (actual ~102.50 S/)
- En régimen MYPE no se paga asignación familiar aunque el trabajador tenga hijos

CTS y gratificaciones

- CTS en régimen general se calcula sobre remuneración anual más un sexto de la gratificación; en microempresa no se paga y en pequeña empresa se paga mitad
- Gratificaciones en julio y diciembre: en microempresa no se pagan; en pequeña empresa se paga media remuneración
- Bonificación extraordinaria (9%) aplica sobre la gratificación en régimen general; en microempresa no se paga y en pequeña empresa aplica proporcionalmente sobre la media remuneración

Vacaciones, descanso semanal y feriados (01:16:02)

Vacaciones

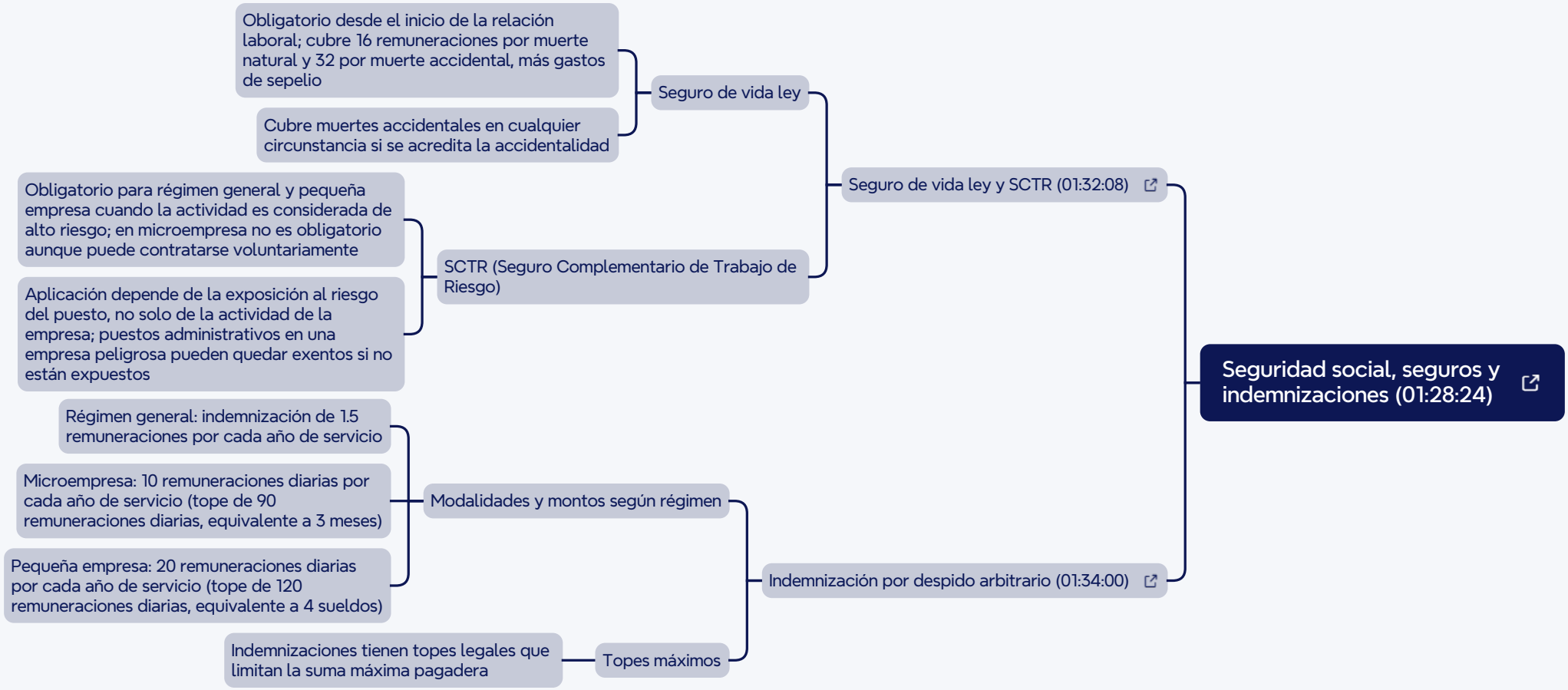
- Régimen general: 30 días al año; micro y pequeña empresa: 15 días al año, debidamente pagadas

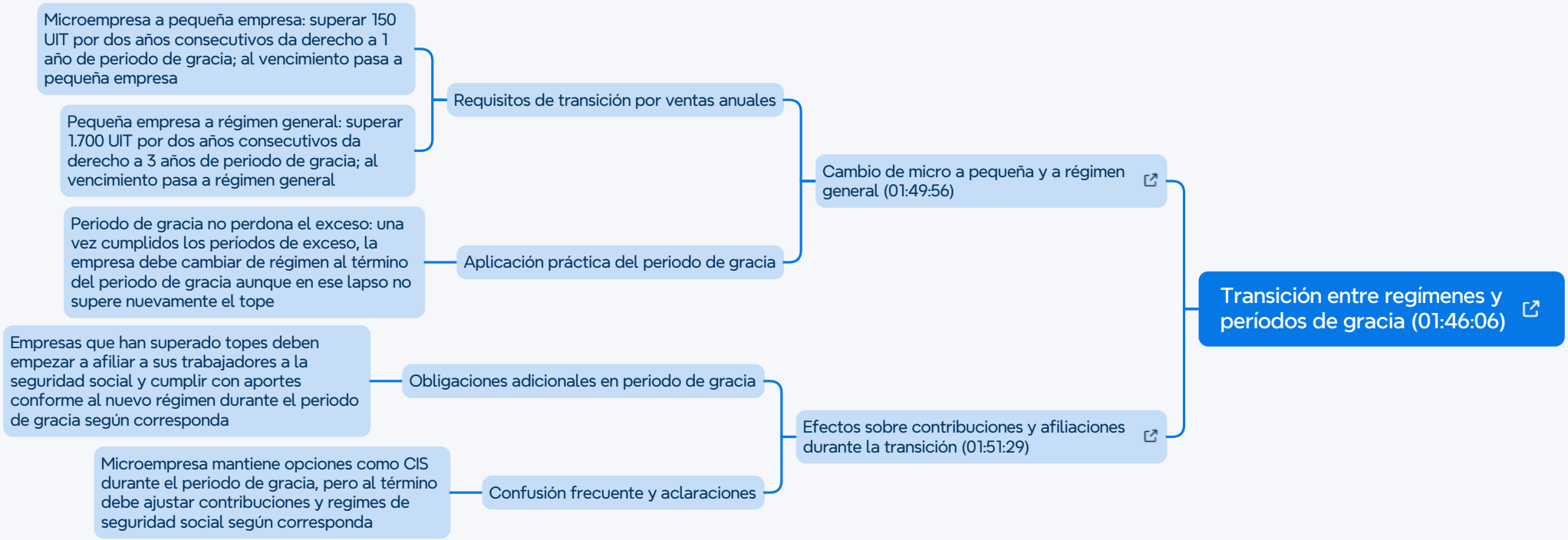
Descanso semanal y feriados

- Descanso semanal se respeta en los tres regímenes; preferentemente domingo pero puede sustituirse por otro día
- Feriados no laborables se respetan en todos los regímenes (ej.: 1 de mayo, 25 de diciembre, jueves y viernes santo, 28 y 29 de julio)

Jornada laboral y beneficios de seguridad social (01:16:17)

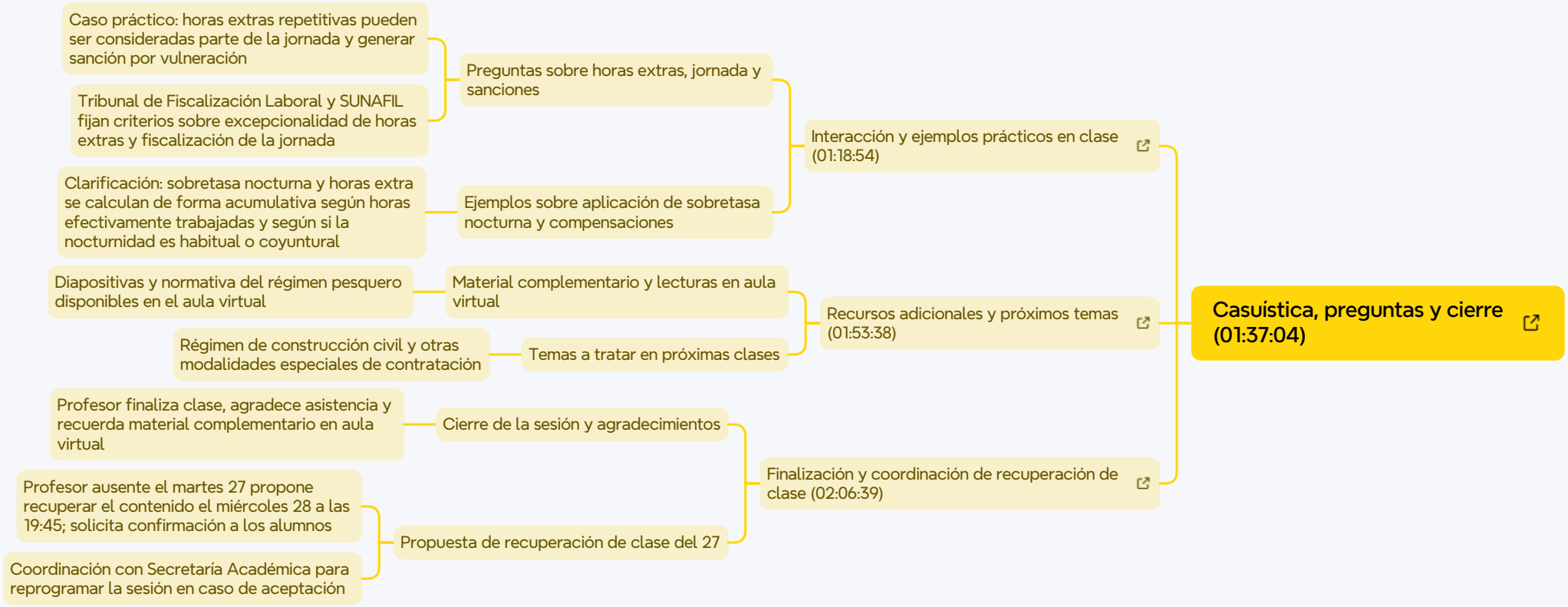
- Jornada, horas extras y horario nocturno (01:16:17)
  - Jornada máxima
    - Tope de 48 horas semanales u 8 horas diarias se aplica en los tres regímenes
  - Horas extras
    - Horas extras son excepcionales; si se repiten de forma permanente pueden ser consideradas vulneración de la jornada y sancionadas
    - Pago: primeras 2 horas extra 25% adicional; a partir de la tercera hora 35% adicional sobre la hora básica
  - Horario nocturno y sobretasa
    - Horario nocturno: 22:00–06:00, sobretasa 35% sobre la remuneración de las horas nocturnas
    - En microempresa la sobretasa nocturna no se paga si la jornada habitual del trabajador es nocturna; sí se paga si la nocturnidad es coyuntural
    - Sobretasa nocturna se calcula por las horas efectivamente trabajadas en horario nocturno y se acumula con la sobretasa por hora extra cuando corresponde
- Salud, pensiones y SIS/CIS (01:28:24)
  - Aportes a salud y alternativas para microempresa
    - Régimen general y pequeña empresa deben aportar al seguro de salud (aporte empleador 9% sobre la remuneración)
    - Microempresa puede optar por el CIS (Seguro Integral de Salud) más económico; solo microempresa puede aplicar CIS
    - Para trabajadores con remuneración baja, el aporte mínimo se calcula sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV)
  - Pensiones y retenciones
    - En los tres regímenes se realizan retenciones para pensiones (ONP/AFP) conforme a la normativa vigente


Seguridad social, seguros y indemnizaciones (01:28:24)
Seguro de vida ley y SCTR (01:32:08)
Seguro de vida ley
Obligatorio desde el inicio de la relación laboral; cubre 16 remuneraciones por muerte natural y 32 por muerte accidental, más gastos de sepelio
Cubre muertes accidentales en cualquier circunstancia si se acredita la accidentalidad
SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo)
Obligatorio para régimen general y pequeña empresa cuando la actividad es considerada de alto riesgo; en microempresa no es obligatorio aunque puede contratarse voluntariamente
Aplicación depende de la exposición al riesgo del puesto, no solo de la actividad de la empresa; puestos administrativos en una empresa peligrosa pueden quedar exentos si no están expuestos
Indemnización por despido arbitrario (01:34:00)
Modalidades y montos según régimen
Régimen general: indemnización de 1.5 remuneraciones por cada año de servicio
Microempresa: 10 remuneraciones diarias por cada año de servicio (tope de 90 remuneraciones diarias, equivalente a 3 meses)
Pequeña empresa: 20 remuneraciones diarias por cada año de servicio (tope de 120 remuneraciones diarias, equivalente a 4 sueldos)
Topes máximos
Indemnizaciones tienen topes legales que limitan la suma máxima pagadera


Transición entre regímenes y períodos de gracia (01:46:06)
Cambio de micro a pequeña y a régimen general (01:49:56)
Requisitos de transición por ventas anuales
Microempresa a pequeña empresa: superar 150 UIT por dos años consecutivos da derecho a 1 año de periodo de gracia; al vencimiento pasa a pequeña empresa
Pequeña empresa a régimen general: superar 1.700 UIT por dos años consecutivos da derecho a 3 años de periodo de gracia; al vencimiento pasa a régimen general
Aplicación práctica del periodo de gracia
Periodo de gracia no perdona el exceso: una vez cumplidos los períodos de exceso, la empresa debe cambiar de régimen al término del periodo de gracia aunque en ese lapso no supere nuevamente el tope
Efectos sobre contribuciones y afiliaciones durante la transición (01:51:29)
Obligaciones adicionales en periodo de gracia
Empresas que han superado topes deben empezar a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social y cumplir con aportes conforme al nuevo régimen durante el periodo de gracia según corresponda
Confusión frecuente y aclaraciones
Microempresa mantiene opciones como CIS durante el periodo de gracia, pero al término debe ajustar contribuciones y regimes de seguridad social según corresponda

Régimen pesquero: características y contratación (01:53:20)

- Naturaleza del régimen pesquero y modalidades contractuales (01:53:20)
  - Carácter especial e intermitente de la actividad
    - Trabajos por temporadas, vedas y variabilidad del recurso hidrobiológico hacen que la contratación sea a veces intermitente o temporal
  - Modalidades de contratación y registro
    - Contratos a tiempo indeterminado o modal intermitente; trabajadores pesqueros suelen contar con un padrón o acreditación/carnet que los habilita
- Tipos de actores y tripulación (01:56:56)
  - Roles en la actividad pesquera
    - Armador o empresa pesquera (propietario de embarcaciones), patrón, tripulación de pescadores y motorista
  - Modalidades de actividad
    - Pesca para consumo humano directo, pesca artesanal, procesadores pesqueros artesanales, armadores artesanales y comercializadores pesqueros
- Remuneración computable y efectos cancelatorios de beneficios (01:58:58)
  - Cómputo de remuneración y pago de beneficios
    - Remuneración computable incluye lo percibido por la prestación; puede pagarse por día, jornada o quincena, respetando el mínimo legal
    - Beneficios sociales (gratificación, CTS, etc.) se incorporan al pago periódico (semanal, diario o quincenal) con efecto cancelatorio, por lo que al finalizar la temporada no suele exigirse una liquidación adicional
    - Gratificación legal: 16.66% sobre la remuneración computable, proporcional conforme a la periodicidad de pago
  - Cuentas y plazos de depósito
    - Al iniciar la prestación, el trabajador debe comunicar al empleador la entidad bancaria y números de cuenta para: una cuenta especial para CTS y otra para remuneración, gratificación y vacaciones
    - El empleador debe depositar los montos destinados a CTS en la cuenta especial dentro de los cinco días hábiles siguientes
- Particularidades de CTS, vacaciones y gratificación en pesca (02:00:04)
  - CTS, vacaciones y gratificaciones se calculan según porcentajes sobre la remuneración computable: CTS y vacaciones 8.33%, gratificación 16.66%
  - Estos porcentajes se aplican proporcionalmente al tiempo efectivamente laborado y deben aparecer en las boletas periódicas (ej.: pagos quincenales o mensuales)
  - CTS se acumula en una cuenta intangible y no es de libre disponibilidad; vacaciones y gratificaciones sí son de libre disponibilidad y se pagan junto con la remuneración periódica
  - En pesca la CTS solo puede retirarse cuando el trabajador cese definitivamente como trabajador pesquero y presente la certificación de la caja de beneficios y seguridad social del pescador
  - El 8.33% acumulado por empleadores sucesivos consolida la diferencia entre la CTS convencional y la prevista para trabajadores pesqueros
- Seguros y obligaciones específicas en pesca (02:04:52)
  - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
    - Trabajo pesquero califica como de riesgo; el empleador está obligado a contratar SCTR que cubre atención médica al 100% y pensiones por invalidez temporal o permanente
    - La cobertura opera desde el momento de la labor y debe contratarse cada vez que los trabajadores realicen sus funciones riesgosas
  - Seguro de vida ley
    - Obligatorio desde el primer día; cubre 16 remuneraciones por muerte natural y 32 por muerte accidental, más gastos de sepelio
    - Protege a beneficiarios en caso de fallecimiento o invalidez total/permanente


Casuística, preguntas y cierre (01:37:04)
Interacción y ejemplos prácticos en clase (01:18:54)
Preguntas sobre horas extras, jornada y sanciones
Caso práctico: horas extras repetitivas pueden ser consideradas parte de la jornada y generar sanción por vulneración
Tribunal de Fiscalización Laboral y SUNAFIL fijan criterios sobre excepcionalidad de horas extras y fiscalización de la jornada
Ejemplos sobre aplicación de sobretasa nocturna y compensaciones
Clarificación: sobretasa nocturna y horas extra se calculan de forma acumulativa según horas efectivamente trabajadas y según si la nocturnidad es habitual o coyuntural
Recursos adicionales y próximos temas (01:53:38)
Material complementario y lecturas en aula virtual
Diapositivas y normativa del régimen pesquero disponibles en el aula virtual
Temas a tratar en próximas clases
Régimen de construcción civil y otras modalidades especiales de contratación
Finalización y coordinación de recuperación de clase (02:06:39)
Cierre de la sesión y agradecimientos
Profesor finaliza clase, agradece asistencia y recuerda material complementario en aula virtual
Propuesta de recuperación de clase del 27
Profesor ausente el martes 27 propone recuperar el contenido el miércoles 28 a las 19:45; solicita confirmación a los alumnos
Coordinación con Secretaría Académica para reprogramar la sesión en caso de aceptación